

1502088-63.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... populares noticiando ocorrência de roubo na rua debaixo. Avistaram o acusado correndo na via. Na tentativa da abordagem ele dispensou um celular e foi abordado em seguida. Quando indagado ele assumiu a prática do roubo. A chave do veículo foi encontrada cerca de 20 metros do carro. O acusado se identificou como outra pessoa e sua identidade só foi desvendada na delegacia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502088-63.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO LUIZ SOARES DOS SANTOS

Data da Audiência:

01/12/2022

Réu Preso

Aos 01/12/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi aberta a audiência nos autos da ação acima referida. Presentes: a JUSTIÇA PÚBLICA, representada pelo ilustre Promotor de Justiça, Dr. Márcio Rogerio Fracassi, o acusado Evandro Luiz Soares dos Santos, a Defensora Pública Dra. Fabianne Carvalho Neves Xavier e a advogada da vítima, Dra. Leticia da Silva Guedes, OAB/SP nº 273601, a qual requereu habilitação como assistente de acusação e prazo para juntada de procuração. Iniciados os trabalhos, pelo i. Representante do Ministério Público foi dito que não se opunha ao pedido de habilitação. Pelo MM Juiz foi dito: "Preenchidos os requisitos previstos nos artigos 268 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como diante da concordância por parte do Ministério Público, defiro o ingresso nos autos da representante legal da vítima para atuar como assistente da acusação. Ressalto que o assistente de acusação receberá os autos no estado em que se encontram e poderá se manifestar em seguida ao Ministério Público. Anote-se. No mais, defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada requerida". Em seguida, foi ouvida a vítima Debora Cristina Soares de Oliveira e os policiais Roberto Adão Júnior e Igor Fernando Mafra da Cunha, em separado. Após, o acusado foi interrogado. Dispensada a assinatura física dos depoimentos e interrogatório por se tratar de processo digital. Audiência realizada pelo sistema audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Declaro encerrada a instrução processual, por não haver outras provas a serem produzidas". Em Alegações Finais dada a palavra ao Promotor de

Justiça manifestou-se por meio audiovisual. Dada a palavra à assistente de acusação, reiterou a manifestação ministerial. Dada a palavra à Defensora, assim se manifestou: "MM.Juiz, o réu foi denunciado e está sendo processado por suposta infração ao art. 157, caput, e no art. 307, ambos do CP. Ouvida em juízo, a vítima relatou que deixou o veículo estacionado na esquina de casa e saiu para levar os filhos na escola. Enquanto colocava as crianças no banco de trás, o acusado chegou e lhe empurrou ordenando a entrega das chaves e do celular, sob pena de morte. Em seguida, saiu do local e não viu o que o acusado fez. No retorno percebeu que o veículo ainda estava no local, mas o acusado levou as chaves e celular. Acredita que terceira pessoa tenha seguido o acusado e soube que ele abandonou a chave do veículo e o celular em outro local. O policial militar Roberto relatou que foram acionados por populares noticiando ocorrência de roubo na rua debaixo. Avistaram o acusado correndo na via. Na tentativa da abordagem ele dispensou um celular e foi abordado em seguida. Quando indagado ele assumiu a prática do roubo. A chave do veículo foi encontrada cerca de 20 metros do carro. O acusado se identificou como outra pessoa e sua identidade só foi desvendada na delegacia, após identificação digital. O policial militar Igor depôs de forma semelhante. O réu Evandro disse que estava alcoolizado quando se deparou com a vítima e lhe pediu a chave e telefone. Disse que pediu para que ela tirasse as crianças do carro. Já no veículo se arrependeu e dispensou a chave no local e fugiu. Na fuga dispensou também o celular. Levou os policiais até o local em que praticado o roubo. Informou outro nome aos policiais por estar procurado, mas na delegacia, à funcionária informou seu nome verídico. Disse estar arrependido. Excelência, diante dos depoimentos colhidos e da confissão do acusado, a defesa não deduz pedido absolutório com relação ao delito de roubo. Não obstante, requer a absolvição no que tange ao delito de falsa identidade. Para configuração do crime previsto no art. 307 do Código Penal, além do dolo - que é a vontade livre e consistente de atribuir-se ou atribuir a outrem falsa identidade -, exige-se um elemento subjetivo contido na expressão "para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem". No presente caso, o réu atribuiu-se falsa identidade visando manter sua liberdade, já que tinha contra si, mandado de prisão expedido. Dessa forma, não está caracterizado o dolo específico exigido, uma vez que, com a mentira almejou manter sua liberdade, simples continuação de um estado natural, não compreendido na expressão "vantagem ilícita" ou "vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante", não restando, portanto, caracterizada a infração penal. Assim como a lei permite que a pessoa já presa possa fugir, sem emprego de violência, considerando isso fato atípico, a atribuição de falsa identidade, com a mesma finalidade, há também de ser assim considerada. O fato de ter dado outro nome à autoridade policial para não ser identificado criminalmente e sofrer as consequências, como dito, nada mais é do que exercer regularmente um direito, o de não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. E ainda que não se entenda assim, a atipicidade da conduta do acusado é evidente. Vejamos. Se o imputado foi conduzido à Delegacia e, se na Delegacia se apresentou com o nome verdadeiro e foram colhidas suas impressões digitais para realização de sua segura identificação civil, certo é que qualquer nome falso que possa ter sido dado pelo acusado quando de sua abordagem se torna irrelevante, pois passa a ser inviável que da identificação inverídica decorra lesão à fé pública. Em outras palavras, com a legitimação datiloscópica torna-se impossível que a versão mentirosa não venha a ser descoberta, razão pela qual a identificação criminal será, ao final, absolutamente precisa, e o Poder Judiciário não pode fechar seus olhos para isso. Assim, a partir do momento em que se realiza a diligência de identificação, torna-se inevitável a constatação da verdadeira identidade do imputado, razão pela qual sua autodeclaração de nome falso deve ser entendida como crime impossível, por ser o meio empregado absolutamente inadequado à obtenção do resultado desejado pelo agente. Diante do exposto, de rigor a absolvição. No tocante à dosimetria, requer: a) fixação da pena base no mínimo; b) reconhecimento da confissão; c) requer seja reconhecida a tentativa, vez que o acusado desistiu de levar os bens, abandonando-os próximo ao local, antes mesmo da abordagem dos policiais, devendo responder apenas pelos atos praticados; d) fixação de regime

inicial diverso do fechado; e) seja concedido ao réu o recurso em liberdade". A seguir pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. EVANDRO LUIZ SOARES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 157, caput, c.c. art. 307, ambos do Código Penal, porque, segundo relata a denúncia, no dia 08 de setembro de 2022, por volta das 06hs, no endereço indicado na inicial, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima Débora Cristina Soares de Oliveira. Recebida a denúncia (fls. 183/184), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 207/208. Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, foi realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram e debates orais. É o relatório. DECIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 13, pelo auto de avaliação de fls. 14, pelo auto de reconhecimento de objeto de fls. 15, pelo boletim de ocorrência de fls. 69/72, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo. A autoria do delito é incontroversa. O acusado admitiu a prática dos delitos imputados. No caso em tela, as provas produzidas em Juízo não deixam dúvidas quanto à comprovação dos fatos imputados ao acusado. A vítima Débora relatou em detalhes os fatos. Disse que estava em seu veículo, colocando os seus filhos no banco traseiro, quando foi abordada pelo acusado, o qual exigiu a entrega do veículo e do seu telefone celular. Contou que o acusado a ameaçou de morte e ainda a empurrou, tendo então ela conseguido sair dali com os seus filhos. Esclareceu que o acusado foi detido logo depois por policiais militares, quando ainda estava na posse do telefone celular roubado. Por fim, afirmou ter reconhecido o acusado na Delegacia de Polícia sem qualquer dúvida. Destaco que o depoimento prestado pela vítima assume grande importância, uma vez que, em crimes dessa natureza, a sua palavra, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela especial relevância probatória. Sobre a questão já se decidiu: "PROVA - Meios - Palavra da vítima - Eficácia - Depoimento do ofendido revestido de coerência, robustez e segurança sem demonstrar qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto - Elemento hábil à condenação, ainda mais se em perfeita consonância com a prova dos autos - Admissibilidade - Apelo parcialmente provido. (TJSP - Ap. Crim. nº 1.097.136-3/8 - São Paulo - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 30.08.2007 - v.u)". Ainda, foram ouvidos em Juízo os policiais militares Roberto Adão Junior e Igor Fernando Mafra da Cunha. Estes relataram que foram informados acerca de um roubo ocorrido nas proximidades, de forma que saíram em diligências à procura do assaltante. Relataram ter seguido no encalço do acusado, o qual, durante a fuga, dispensou um telefone celular, depois identificado como sendo da vítima. Ainda, disseram que o acusado admitiu a prática do roubo

e que, na Delegacia de Polícia, constataram que ele havia se identificado falsamente como sendo outra pessoa. Informaram que a chave do veículo foi localizada nas proximidades. Nesse ponto, importa destacar que o depoimento prestado pelos policiais possui grande relevância, não havendo elementos a infirmar a veracidade de suas declarações. Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em Juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos. Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em Juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário. Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander: "Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os

policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander) No mesmo sentido é o entendimento do i. desembargador Ricardo Tucunduva: "Quanto ao que disseram os milicianos, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos." (TJSP; Apelação Criminal 1500434-55.2021.8.26.0558; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022) No caso vertente, os fatos imputados estão cristalinamente comprovados nos autos. O acusado, apesar de tentar minimizar a gravidade de sua conduta, admitiu a prática do roubo, bem como admitiu que se apresentou como sendo o seu irmão, pois estava em cumprimento de pena. Destaco, ademais, que não restam dúvidas quanto a ter sido o delito de roubo consumado, pois houve a inversão da posse dos bens subtraídos, tendo somente sido localizado tais objetos por ter o réu, durante a fuga, dispensado tais bens, ou seja, não convence minimamente a sua alegação de arrependimento. Com relação à consumação do delito de roubo, veja-se o enunciado de Súmula 582 do c. STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada." Dessa forma, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, a condenação do acusado é medida de rigor. Passo, então, à fixação da pena. Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, levando-se em conta as circunstâncias do delito, isto é, praticado contra vítima que estava com seus dois filhos pequenos, bem como levando-se em consideração que o acusado ostenta péssimos antecedentes criminais (certidão de fls. 75/80 - autos nº 0029727-20.2001.8.26.0050, 0043423-89.2002.8.26.0050, 0046899-38.2002.8.26.0050, 0055882-11.2011.8.26.0050 e 0071719-48.2007.8.26.0050), sendo muitas destas condenações relativas à prática de roubo, fixo a pena-base do delito roubo aumentada em dois terço, ou seja, pena 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Em relação ao delito previsto no art. 307 do CP, levando-se em conta os péssimos antecedentes criminais retromencionados, fixo a pena-base aumentada em metade, ou seja, pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como reconheço a agravante da reincidência (certidão de fls. 75/80 - autos nº 0049397-68.2006.8.26.0050 e 1501053-85.2020.8.26.0536), de forma que exaspero as penas em um sexto, fixando a pena para o crime de roubo em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa; e pena de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, relativamente ao delito previsto no art. 307 do CP. Nesse ponto, consigno ser incabível a compensação integral da reincidência com a atenuante da confissão, tendo em vista a dupla reincidência específica do acusado. Assim, realizando-se uma compensação parcial, justifica-se a exasperação tão somente em um sexto. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo c. STJ: Tema Repetitivo nº 585, do C. Superior Tribunal de Justiça: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". Torno essa pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras. Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. A pena do delito apenado com reclusão será cumprida inicialmente em

regime fechado e para o delito apenado com detenção o regime inicial será o semiaberto, observado o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, combinado com o artigo 59 do mesmo estatuto. Deveras, o artigo 59 do Código Penal fornece critérios para que seja proferida a resposta jurisdicional mais adequada ao caso concreto, dentre tais critérios inclui-se as consequências do crime, os antecedentes criminais e a conduta social do acusado, o qual, conforme se verifica pela sua conduta, não pretende interromper a sua vida criminosa. Destarte, o acusado deve iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado e a de detenção em regime semiaberto. Ainda, indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ante todas as razões já expostas, destacando-se que se trata de pessoa com evidente periculosidade, bastando para tanto ver-se a sua extensão folha de antecedentes criminais. De fato, a manutenção da prisão é medida extremamente necessária, a fim de que seja assegurada a manutenção da ordem pública, e também visando a garantia de aplicação da lei penal. Não há elementos para formar a convicção de que atenderia ao futuro chamado judicial se fosse, agora, colocado em liberdade, mormente após a condenação. Inegável, ademais, a necessidade de sua custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, já que o acusado demonstrou que, em liberdade, voltará a delinquir, haja vista que praticou o delito apurado nesses autos quando ainda estava no cumprimento de pena anterior. Ressalto que estão presentes todos os requisitos que ensejaram a decretação de sua custódia às fls. 156/160. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e faço para declarar EVANDRO LUIZ SOARES DOS SANTOS como incurso no artigo 157, caput, e art. 307, ambos do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática da conduta delituosa; e ao cumprimento de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Indefiro o recurso em liberdade, pelas razões expostas. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva e mandado de prisão. Custas na forma da lei. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados". A vítima sai intimada da sentença proferida. O acusado e sua defensora manifestam expressamente que desejam recorrer. Em seguida foi dito pelo MM. Juiz: "Recebo o recurso interposto pelo acusado, em seus regulares efeitos. Processem-no. Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação de razões de apelação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para oferecimento de contrarrazões. Atualize histórico partes e cadastro de processo no SAJ e providencie-se a guia provisória, inclusive com cópias ao estabelecimento prisional no qual encontra-se recolhido, nos termos do item 40, do Cap. V, das Normas de Serviço. Posteriormente, cumpridas as determinações, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - seção criminal". Presentes todos em audiência, dispensada assinatura física por se tratar de processo digital, nos termos dos artigos 1192, § 1º, e 1194, da NSCGJ. Nada Mais. Eu, (Roberta Chacon Oliveira Sterse), escrevente, digitei.